



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/11/2011
מס' בקשה: 6/378/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| <p>1. רוטנברג טוביה אליעזר</p> <p>2. רוטנברג חנה
באמצעות ב"כ עו"ד יהודה יוד ו/או עו"ד אריאל וינדר
היצירה 3, רמת גן
טל': 03-7737753 פקס: 03-7518598</p> <p style="text-align: right;">נגד</p> | <p>המבקשים:
(הנתבעים)</p> <p>1. יעקב טרבלסי</p> <p>2. סימה טרבלסי</p> <p>באמצעות ב"כ עו"ד ז'ילבר חדד יצחק
שלמה המלך 5223629, תל אביב - יפו
טל': 052-5613523 פקס: 03-5223629</p> | <p>המשיבים:
(התובעים)</p> |
|---|--|--------------------------------------|

החלטה

1. לפניי בקשה לקבלת הבהרה שהגישה כב' רשמת הוצאה לפועל, חן לוי (להלן- "**בקשת ההבהרה**"), בתיק הוצאה לפועל 518159-08-17 (להלן- "**תיק הוצל"פ**") לביצוע פסק הדין שניתן בערכאה זו בתאריך 30.07.2012 על ידי כב' המפקחת על רישום מקרקעין (כתוארה אז) טלי להב (להלן- "**פסק הדין**").
2. הצדדים להליך הם בעלי זכויות בבית משותף ברחוב קובלסקי 11 א בני ברק הידוע כגוש 6195 חלקה 809 (להלן- "**הבית המשותף**"). התובעים, יעקב טרבלסי וסימה טרבלסי (להלן- "**הנתבעים**") הם הזוכים בתיק ההוצל"פ ואילו הנתבעים, רוטנברג טוביה אליעזר ורוטנברג חנה (להלן- "**הנתבעים**") הם החייבים בתיק ההוצל"פ והטוענים לבקשה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/11/2011
מס' בקשה: 6/378/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. בפסק הדין ניתן צו עשה להריסת בניה ללא היתר שביצעו הנתבעים ברכוש המשותף בגג והחזרת מצב הגג לקדמותו, זאת לאחר שהנתבעים לא השלימו את שיעור ההסכמות לבניה שבוצעה על ידם. בפסק הדין נקבע כי:

א. הנתבעים בנו על שטחי רכוש משותף בגג המשותף ועל שטחים הצמודים לדירתם וכי אגב אותה בניה נפרצו פתחים בדמות חלונות ודלתות בקירות חיצוניים (ראו סעיף 24 לפסק הדין).

ב. לא היו בידי הנתבעים הסכמות פוזטיביות לבניה שבוצעה על ידם בגג המשותף והצמוד (ראו סעיף 39 לפסק הדין).

ג. אם לא תתקבלנה הסכמות שתאשררנה בדיעבד את הבניה, יהא על הנתבעים להחזיר את מצב הגג המשותף לקדמותו לרבות הריסת המבונה ואטימת החללים, תוך 30 יום (ראו סעיף 60 לפסק הדין).

4. בקשת ההבהרה ניתנה לאור בקשת הנתבעים, לעיין מחדש בהחלטת כב' הרשמת חן לוי בתאריך 08.12.2021 (להלן - "ההחלטה") ולחלופין לבקש הבהרה מהמפקח על המקרקעין ביחס ליישום פסק הדין נשוא ההליך.

5. יוער כי במחלוקת קודמת בין הצדדים, הנעוצה במניין הימים לביצוע ההריסה, נדרשה הבהרה מצד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב, וניתנה החלטה בעניין בתאריך 17.05.2018.

6. ההחלטה מושא בקשת ההבהרה ניתנה לאחר הליכים רבים שניהלו הצדדים תחילה בפני כב' הרשמת עינב להבי עד למינויה של כב' הרשמת לוי וכללו: מינוי מומחה מטעם לשכת ההוצאה לפועל, קבלת שתי חוות דעת מטעמו, חקירתו והגשת סיכומים שבגינם ניתנה ההחלטה הסופית בה ניתנו בסעיף 52 הוראות אופרטיביות להריסה המבוססות על חוות דעת המומחה.

7. הבקשה לעיון מחדש הוגשה כאמור על ידי הנתבעים בתאריך 28.12.2021 לאחר ביצוע חלקי של ההחלטה ובמטרה ליתר ביצוע הריסה כפי שהורו סעיפים 52 (4) (5) להחלטה, ולעיין מחדש בהחלטת כב' הרשמת לוי ביחס לסעיפים אלו, זאת על מנת שתמחק הערת האזהרה שהוטלה על הנכס בשל ההליך, שלטענתם הגיע לסיומו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/11/2011
מס' בקשה: 6/378/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אשר לסעיף 52 (4) להחלטה שעניינו הסרת דלתות 11-12, הציגו הנתבעים היתר בניה שניתן בתאריך 16.02.2011 לביצוע תוספות בניה בעליית הגג ומסמכים נוספים. אשר לסעיף 52 (5) לפסק הדין שעניינו הסרת קיר גבס – טענו הנתבעים כי המומחה הודה בחקירתו כי אפשרי וקיר זה היה בנוי טרם כניסתם לדירה ומשום כך – אין לסלקו.

8. בתאריך 15.8.2022, העברתי את בקשת ההבהרה לתגובת הצדדים, אולם בתאריך 21.8.2022, הוגשה על ידי הצדדים הודעה בהסכמה ולפיה מאחר שאת עמדתם הביאו לפני כב' הרשמת, אין להם עניין להוסיף מעבר לכך.

הכרעה

9. עיקרון הוא כי בית-המשפט מסיים את מלאכתו וממצה את סמכותו עם מתן הכרעתו במחלוקת. לאחר מתן פסק-הדין שוב אין בידו להידרש פעם נוספת לנושא ההתדיינות, להוסיף על החלטתו, לגרוע ממנה או לתקנה אלא במסגרת המותרת לו בחוק והיא בגדרי תיקון טעות, כמשמעותה בסעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, או במסגרת הבהרה הניתנת על-ידי בית-המשפט לפסק-הדין לצורך ביצועו על-פי בקשתו של ראש ההוצאה לפועל, מכוח סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן - "חוק ההוצאה לפועל").

10. סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל קובע כדלקמן: **"היה רשם ההוצאה לפועל סבור שפסק הדין או חלק ממנו טעון הבהרה לשם ביצועו, רשאי הוא לפנות בכתב לבית המשפט שנתנו כדי לקבל הבהרה; אין בפנייה זו כדי לעכב ביצועו של אותו חלק של פסק-הדין שאינו טעון הבהרה"** (ההדגשה אינה במקור, מ"פ).

11. הבהרת פסק-דין על-פי חוק ההוצאה לפועל איננה אלא מתן הסבר ופירוש לפסק-הדין ככל הנדרש לשם ביצועו במסגרת הליכי הוצאה לפועל. אין בבקשת הבהרה כזו כדי להסמיך את בית-המשפט להוסיף על פסק-דינו או לתקנו אלא, להבהירו בלבד. עקרון "גמר המלאכה" "Functus Officio" נועד להבטיח כי יהא סוף לדיונים ולמחלוקות בין צדדים כדי להגשים ערך של ודאות, ביטחון משפטי ומניעת הטרדת בעלי-דין לאחר סיום משפטם. הוא נועד גם להבטיח את תקינות פעולתה של מערכת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/11/2011
מס' בקשה: 6/378/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השיפוט ולמנוע את עיסוקה בעניינים חוזרים במחלוקת שכבר הוכרעה, בעוד מחלוקות רבות שטרם הוכרעו ממתונות בשער [ראו: ע"א 769/77 יוסיפוב נ' יוסיפוב (נבו) 23.05.1978]; ע"א 330/78 המהפך אגודה שתופית בע"מ נ' פקיד השומה למס הכנסה (נבו) 16.02.1981) בעמ' 504 ; רע"א 9085/00 אברהם שטרית נ' אחים שרבט חברה לבנין (נבו) 21.07.03].

12. לפיכך, במסגרת בקשת הבהרה בהתאם לסעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, מוסמך בית המשפט (ובמקרה זה המפקח על רישום מקרקעין) לפרש את פסק הדין, הא ותו לא, ואין לאפשר תיקון ושינוי של פסק הדין "בדלת האחורית". כך שסעיף 12 אינו מאפשר לבית המשפט לדון בסוגיות שלא הוכרעו בפסק הדין המקורי (רע"א 1904/17 ורגס נ' זינקובר (24.12.2017)).

13. ובמיושם לענייננו- ההחלטה ניתנה לאחר שבמסגרת סמכותה מינתה כב' הרשמת להבי את המומחה, יוסף גולדקלנג, מהנדס בניין מוסמך (להלן- "המומחה"), לצורך מתן חוות דעתו בדבר יתר הפעולות שנדרשו הנתבעים לבצע, על מנת שפסק הדין יקוים, תוך שהיא מקבלת הבהרה מהמותב אשר דן בתיק – כב' המפקחת (כתוארה אז) טלי להב בקשר עם המועד הקובע לביצוע חיובי הנתבעים.

14. מינוי המומחה וחוות הדעת מטעמו: הראשונה בתאריך 07.06.2020 והשנייה לבקשת כב' הרשמת לוי בתאריך 30.05.2021 (להלן- "חוות הדעת"), הן פעולות מאוחרות לפסק-הדין, לאחר שבית המשפט סיים את מלאכתו ומשכך הן אינן יכולות להיות "פסק הדין או חלק ממנו". סמכות המומחה ותפקידו, לא נכללו בפסק-הדין והן הוענקו במסגרת סמכות ההוצאה לפועל. אך חוות הדעת ושאלות העולות מהן, אינן חלק מפסק הדין.

15. לפיכך, בכל הקשור לנושאים העולים מחוות דעתו של המומחה, אין בכוחי ליתן להם הבהרה. אוסיף עוד כי הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שחלק משאלות ההבהרות המבוקשות עניינן במישור התכנוני.

16. למפקח על רישום מקרקעין אין סמכות לדון בשאלות תכנוניות כשם שמוסדות התכנון אינם מוסמכים לדון בשאלות הקנייניות (ראו: בג"ץ 1578/90 הלן אייזן נ' ...)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/11/2011
מס' בקשה: 6/378/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הועדה המקומית לתכנון לבניה ת"א (נבו 24.10.1990); עע"מ 3493/08 אפרים שחמון נ' רשות הרישוי המקומית לתכנון ובניה תל אביב- יפו, בפסקה 20 (נבו, 13.12.2010); עע"מ 2832/09 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ, בפסקה יב (נבו 09.01.2011); מ' בניאן דיני מקרקעין עקרונות והלכות (2002), 754-755. להרחבה בכל הקשור ליחס שבין ההליכים התכנוניים לבין ההליכים הקנייניים ראו הדברים שנכתבו על ידי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 659/20 עו"ד נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא, בפסקאות 40-42 (נבו 14.03.2022)

17. לכך אוסיף כי היתר מספר 16344 מתאריך 16.02.2011, שצורף כתימוכין לבקשת הנתבעים לייתר את הסרת דלתות 11-12 בהתאם לסעיף 52 (4) להחלטה, צורף בעבר הרחוק כנספח ח' לכתב הגנה שהגישו בתאריך 21.03.2011 והיה תחת ידיה של המפקחת טלי להב בטרם נתנה את הכרעתה בתיק.

18. לפיכך אין בסמכותי, ליתן את ההבהרות המבוקשות בסעיפים 49 א-49 ג לבקשת ההבהרה.

19. אוסיף לסיום כי בכל הקשור למבוקש בסעיף 49א לבקשת ההבהרה בנושא "האם הזוכים נדרשים להרוס את המדרגות הלולייניות ולבצע איטום של המעבר מתוך ביתם לשטח הגג המשותף, זאת בהתאם לחוות הדעת הראשונה של המומחה." יודגש, בבחינת למעלה מהצורך, כי פסק הדין לא הטיל כל חיוב על התובעים (הזוכים), לרבות בקשר עם הריסה, שעה שכפי שכתוב אף בסעיף 40 לפסק דין "לא הוגשה ע"י הנתבעים תובענה בהקשר זה". (ההדגשה כך במקור, מ"פ).

20. לסיכום – לרבות בשים לב לאמור בסעיף 19 לעיל, בקשת ההבהרה נדחית.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לכב' הרשמת חן לוי ולבאי כוח הצדדים / לצדדים, כמקובל. ניתנה היום, ג' אלול תשפ"ב, 30 אוגוסט 2022, בהיעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה